

ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ตำบลบุพราหมณ์ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เปิดเป็นสถานบริการบ้านพักให้ลูกค้าเข้าพักอาศัย โดยเป็นบ้านพักอันมั่นคงถาวรและสิ่งปลูกสร้างอื่นรวม ๑๗ รายการ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานได้เข้าตรวจยึดสถานบริการบ้านพักและจับกุมผู้ฟ้องคดีส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานบุกรุกปรับพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับผู้ฟ้องคดี โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี และให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งบริวารออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ต่อมา รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความปรองดองกันระหว่างรัฐและราษฎรที่อาศัยทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐทั่วประเทศ จึงได้มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐให้ชะลอการผลักดันราษฎรที่มีปัญหาข้อพิพาทกับรัฐ หลังจากนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติทับลาน หรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว รวมทั้งให้ดำเนินการรื้อถอนป้ายประกาศตามคำสั่งดังกล่าวออกจากบริเวณที่ดินและบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๔ โดยมีแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ต่อมาเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานได้ร่วมกันตรวจสอบปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้รวมถึงบริเวณที่ดินพิพาทด้วยเครื่องมือวัดระบบ จี พี เอส และเมื่อนำคำพิพากษาที่ได้มาตรวจสอบกำหนดจุดในแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปักธงชัยและมีสภาพเป็นป่าไม้สมบูรณ์ ภายหลังทางราชการให้สัมปทานตัดโค่นต้นไม้จนที่ดินพิพาทกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม ทางราชการจึงผนวกที่ดินดังกล่าวเข้ากับเขตการปกครองซึ่งมีประชาชนครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อน แล้วประกาศให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน แต่มีปัญหาเรื่องการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับที่ดินที่ประชาชน



ครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อน ทางราชการจึงผ่อนปรนให้ประชาชนอยู่อาศัยทำกินในที่ดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิอยู่ในที่ดิน บริเวณดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นความผิดหรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กรณียอมรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และเมื่อไม่มีพระราชกฤษฎีกายกเลิกหรือเพิกถอน ที่ดินพิพาทจากการเป็นอุทยานแห่งชาติ จึงต้องถือว่าที่ดินพิพาทยังคงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติ ทับลานตามมาตรา ๗^๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แม้ที่ดินพิพาทจะไม่มี หลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ก็มิได้มีผล ทำให้เขตอุทยานแห่งชาติตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดี ยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินพิพาทในฐานะเจ้าบ้าน โดยซื้อต่อมาจากนาย ก. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ดังกล่าว แต่เนื่องจากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน นั้น โดยมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ที่ดินบริเวณพิพาทไม่เคยมีการอพยพประชาชน ออกจากพื้นที่หรือให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นเหตุให้การครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการครอบครอง ทำประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน แม้เดิมที่ดินดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบักรังชัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลง เขตตำบลในท้องที่อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘ และอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอมือง นครราชสีมา อำเภอบักรังชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตลอดทั้งอำเภอบักรังชัยก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีแผนงานและโครงการ ตลอดจนกำหนดแผนผัง และการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งมิได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ในที่ดินพิพาทแก่ผู้ใด และไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาท มีบุคคลใดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

^๖ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๗ การขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา และในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด ให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไปแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย

ที่ดินพิพาทจึงมีสภาพเป็นป่าตามมาตรา ๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และเป็นที่ดินของรัฐตามมาตรา ๒^๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทเดิมจะได้เข้ายึดถือครอบครองที่ดินก่อนการกำหนดให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน แต่ก็เป็นกรครอบครองโดยไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงถือว่าที่ดินพิพาทมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ครอบครองเดิม รัฐย่อมสามารถประกาศกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตามมาตรา ๖ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ได้ การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจึงชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการปลูกสร้างบ้านพักบนที่ดินพิพาทและหาประโยชน์ด้วยการเปิดเป็นสถานบริการบ้านพักอาศัยอันมั่นคงถาวรและสิ่งปลูกสร้างอื่น รวม ๑๗ รายการ จึงถือได้ว่าเป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม การครอบครองที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๑๖ (๑)^๕ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อจากผู้ครอบครองเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นเวลาภายหลังการกำหนดให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามพระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีตามมาตรา ๒๒^๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

^๒ พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ป่า” หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๒ ที่ดินซึ่งมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ถือว่าเป็นของรัฐ

^{๔-๖} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มีได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหรือทำสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด



ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อาศัยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเดียวกันพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีหนังสือแจ้งยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้การปักป้ายแจ้งคำสั่งดังกล่าวในที่ดินพิพาท เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓๔-๓๕/๒๕๕๔)

การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับไปดำเนินการจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในรูปสหกรณ์ เป็นการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับมอบมาจากกรมป่าไม้ไปจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ กรณีย่อมเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้และกรมส่งเสริมสหกรณ์ อันสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เมื่อปรากฏว่ามีราษฎรได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเพื่อปลูกไม้สักในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่มีหลักฐานหนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรณีจึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเพื่อออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ราษฎร เพื่อจะได้มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสามารถที่จะอ้างสิทธิหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินพืชผลต้นไม้ที่ตนได้ลงทุนลงแรง ปลูกสร้าง และดูแลบำรุงรักษา ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตและตามที่กฎหมายกำหนด การที่หน่วยงานทางปกครองทั้งสองไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสืออนุญาตดังกล่าว ให้แก่ราษฎรจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ ซึ่งในกรณีเช่นนี้

หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น

^๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะนำเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองดังกล่าวมากล่าวอ้างในทางที่เป็นโทษแก่ราษฎรหาได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๓ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๗ ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับไปดำเนินการจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและเข้าทำประโยชน์ในรูปสหกรณ์ตามโครงการนิคมสหกรณ์วังทอง จังหวัดพิษณุโลก กรมป่าไม้จึงได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่น้ำวังทองฝั่งซ้าย เนื้อที่ ๒๐๓,๐๐๐ ไร่ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและเข้าทำประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้ราษฎรเข้าทำกินในพื้นที่ดังกล่าวและรวบรวมรายชื่อราษฎรตามโครงการนิคมสหกรณ์วังทอง ส่งกรมป่าไม้ เพื่อที่จะออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังกล่าวตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นการเฉพาะรายมีกำหนด ๓๐ ปี แต่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้รวบรวมรายชื่อราษฎรที่จัดให้เข้าทำกินในพื้นที่ป่าลุ่มแม่น้ำวังทอง ฝั่งซ้ายส่งให้กรมป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงยังมีได้ออกหนังสืออนุญาตให้แก่ราษฎร ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรที่ถูกจัดให้เข้าทำกินในพื้นที่พิพาทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าและยื่นขออนุญาตทำไม้หวงห้าม (ไม้สัก) ต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและดำเนินการในเรื่องดังกล่าว คณะทำงาน มีมติว่า การปลูกไม้สักในที่ดินตามโครงการนิคมสหกรณ์วังทองอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรจะอนุญาตให้ทำไม้ได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยและมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดพิษณุโลกยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกว่า ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้ตามมติคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว และยังอยู่ระหว่างการหารือประเด็นปัญหากรณีการทำไม้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่าไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือสอบถามความคืบหน้าในการพิจารณาอนุญาตให้ทำไม้ตามคำขอของตนมาโดยตลอด แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตัดไม้สักในแปลงปลูกเพื่อขายหรือใช้ประโยชน์ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตัดไม้สักเพื่อปลูกมะม่วงทดแทน



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รับไปดำเนินการจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในรูปสหกรณ์เป็นการกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมในรูปสหกรณ์ ซึ่งการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด คือ ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์นำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มแม่น้ำวังทองฝั่งซ้ายที่กรมป่าไม้ส่งมอบตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นไปจัดให้ราษฎรรวมถึงผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในรูปสหกรณ์ตามโครงการนิคมสหกรณ์วังทอง ย่อมถือได้ว่าการเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของกรมป่าไม้และกรมส่งเสริมสหกรณ์อันสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เข้าร่วมปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเพื่อปลูกไม้สัก จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น เนื้อที่ ๕๐ ไร่ ในที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่มีหลักฐานหนังสือรับรองของนิคมสหกรณ์วังทอง ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรณีจึงเป็นหน้าที่ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องดำเนินการเพื่อออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสามารถที่จะอ้างสิทธิหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน

^๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๖ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีมีอำนาจอนุญาตให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติคราวละไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสามสิบปี ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรก็ได้

(๒) การเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่คราวละไม่เกินสิบปี โดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตเก็บหาของป่าและไม่ต้องเสียค่าภาคหลวงของป่าตามพระราชบัญญัตินี้สำหรับแร่ ดินขาว หรือหินแล้วแต่กรณี

การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

พืชผลต้นไม้ที่ตนได้ลงทุนลงแรงปลูกสร้างและดูแลบำรุงรักษา ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตและตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ต้องรวบรวมรายชื่อราษฎรที่จัดให้เข้าทำกินทั้งหมดส่งกรมป่าไม้เพื่อออกหนังสืออนุญาตเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ หรือหากกรมป่าไม้เห็นว่า การที่จะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมรายชื่อราษฎรจะไม่บรรลุผลหรือล่าช้าและอาจทำให้ราษฎรต้องเสียหาย ก็ชอบที่จะต้องเร่งรัดหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร เพื่อให้สามารถออกหนังสืออนุญาตให้แก่ราษฎรที่ทางราชการจัดให้เข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ของมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาต นั้น โดยอ้างว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้ส่งรายชื่อราษฎรที่จัดเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ให้กรมป่าไม้ จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมป่าไม้ อันถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะยังไม่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทก็ตาม แต่ก็ถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะนำเหตุอันเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองเอง โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย มากกล่าวอ้างในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีหาได้ไม่ ทั้งนี้ การปลูกไม้หวงห้าม (ไม้สัก) ในพื้นที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการปลูกโดยอาศัยสิทธิจากการที่กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและจากการได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าดงกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่น (ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ) ซึ่งตามมาตรา ๑๔๖^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถือว่าทรัพย์สินที่ปลูกสร้างไว้ไม่เป็นส่วนควบกับที่ดิน แต่ในการทำไม้หวงห้าม (ไม้สัก) ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามนัยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^{๑๐} และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๖ ทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความขอนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๗ ไม้สักและไม้อย่างทั่วไปในราชอาณาจักรไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้ชนิดอื่นในป่าจะให้ป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา



ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาคำขออนุญาตทำไม้หวงห้าม (ไม้สัก) โดยอ้างว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้ส่งรายชื่อผู้ฟ้องคดีให้กรมป่าไม้เพื่อออกหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ทำให้ไม่มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐและไม่มีหลักฐานหนังสือยินยอมหรือความเห็นที่ไม่ขัดข้องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาอนุญาต จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขออนุญาตทำไม้ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๑/๒๕๕๙)

การที่ยื่นคำขอประทานบัตรได้มีหนังสือแจ้งถอนคำขอประทานบัตรของตน โดยทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ได้พิจารณาอนุญาตให้ถอนคำขอและลงรับไว้เรียบร้อยแล้ว คำขอประทานบัตรดังกล่าวยอมสิ้นสุดลงนับแต่วันที่อนุญาตให้ถอนคำขอ ผู้ยื่นคำขอจะยกเลิกการขออนั้นอีกไม่ได้ ตามนัยข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยการพิจารณาคำขออนุญาตประทานบัตร คำขอประทานบัตร และคำขอใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๓๑ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้การบริหารงานของทางราชการต้องหยุดชะงัก อันส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณะของรัฐและผู้ยื่นคำขอรายอื่นในลำดับถัดไปที่จะได้รับการพิจารณาจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ถอนคำขอตามข้อ ๑.๕ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายว่าด้วยการยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ คำขออาชญาบัตรพิเศษ และคำขอประทานบัตร กรณีการยื่นคำขอเหลื่อมล้ำทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ ดังนั้น ในกรณีที่ปรากฏเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาอนุญาตให้ถอนคำขอประทานบัตร การที่ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ไม่เพิกถอนคำขออนุญาตประทานบัตรที่ได้อนุญาตให้ถอนคำขอไปแล้วจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา ๑๑ ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอประทานบัตรต่ออุตสาหกรรมจังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทแร่เหล็ก ในเขตท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจดทะเบียนคำขอที่ ๒/๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าตนประสงค์จะขอถอนคำขอที่ ๒/๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำขอดังกล่าวได้ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคืนเงินค่าธรรมเนียมเหลือจ่ายแก่ผู้ฟ้องคดี แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอยกเลิกการขอถอนคำขอที่ ๒/๒๕๕๔ โดยให้เหตุผลว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขอถอนคำขอที่ ๒/๒๕๕๔ เกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอที่ ๒/๒๕๕๔ ไปแล้วหลายขั้นตอน จึงยังคงประสงค์ที่จะดำเนินการตามคำขอดังกล่าวต่อไปอยู่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการขอถอนคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยชี้แจงว่าได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และไม่มีระเบียบ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติใดที่ให้ยกเลิกคำขอถอนประทานบัตรดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำขอประทานบัตรต่อไปตามระเบียบของทางราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยการพิจารณาคำขอถอนคำขออาชญาบัตร คำขอประทานบัตร และคำขอใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๓๑ กำหนดว่า คำขอถอนคำขออาชญาบัตร คำขอประทานบัตร และคำขอรับใบอนุญาตตามระเบียบนี้ เมื่อทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ ได้พิจารณาอนุญาตและลงรับไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าคำขออาชญาบัตร คำขอประทานบัตร และคำขอใบอนุญาตนั้น ๆ สิ้นสุดลงโดยคำขอถอนนั้น ผู้ยื่นคำขอจะขอถอนหรือขอยกเลิกคำขอถอนนั้นอีกมิได้ ประกอบกับข้อ ๑.๕ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายว่าด้วยการยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ คำขออาชญาบัตรพิเศษ และคำขอประทานบัตร กรณีการยื่นคำขอเสื่อมล้าทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ กำหนดว่า หากมีผู้ประสงค์ยื่นคำขอประทานบัตรเสื่อมล้าทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐาน หากถูกต้องให้บันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่รับจดทะเบียนคำขอไว้ทุกรายโดยให้ผู้ยื่นคำขอรายแรกดำเนินการคำขอก่อน หากผู้ยื่นคำขอรายแรกไม่สามารถดำเนินการคำขอเพื่อการอนุญาตได้ ด้วยเหตุของการยกคำขอหรือไม่อนุญาตคำขอแล้ว ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่แจ้งผู้ยื่นคำขอรายต่อไปตามลำดับดำเนินการคำขอ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบคำขอที่ ๒/๒๕๕๔ แล้วเห็นว่า ยังไม่ได้ส่งเรื่องไปขอรับอนุญาต จึงพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำขอดังกล่าว ย่อมทำให้คำขอสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่อนุญาตให้ถอนคำขอ ดังนั้น



การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการขอถอนคำขอดังกล่าวภายหลังจากที่มีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำขอ และผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยการพิจารณาคำขอถอนคำขออาชญาบัตร คำขอประทานบัตร และคำขอใบอนุญาตฯ แล้ว และถือว่าคำขอประทานบัตรสิ้นสุดลงโดยคำขอถอนนั้น ผู้ฟ้องคดีจะถอนหรือยกเลิกคำขอถอนนั้นอีกมิได้ เพื่อมิให้เป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ยื่นคำขอรายอื่น ซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีผู้ขอรายอื่นยื่นคำขอประทานบัตรในพื้นที่พิพาทต่อจากผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๓ ราย ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาผู้ยื่นคำขอลำดับถัดไปเพื่อมิให้การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีต้องหยุดชะงักอันส่งผลกระทบต่อการบริหารสาธารณะของรัฐและผู้ยื่นคำขอรายอื่น ด้วยเหตุนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้เสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเงินจำนวนมากแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างความผิดพลาดหรือบกพร่องของตนที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าขอถอนคำขอประทานบัตรดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวได้ และเมื่อไม่ปรากฏเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณานุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำขอประทานบัตร คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่เพิกถอนคำขอถอนคำขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๔ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๕๖/๒๕๕๔)

๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การควบคุมมลพิษ

๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังนั้น ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต นอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย เมื่อในชั้นการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลการตรวจสอบเบื้องต้น

ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพบว่า การประกอบกิจการโรงงานนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำหรือทางอากาศ ปัญหาเช่นว่านั้น ย่อมถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องประกาศให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับผลกระทบได้รับทราบ และได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่า หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับผลกระทบได้ทราบเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมายข้างต้นก่อนที่จะได้มีการออก ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาท และไม่ปรากฏว่าก่อนมีการยื่นฟ้องต่อศาล เป็นคดีนี้ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องในการพิจารณาทางปกครองดังกล่าวให้สมบูรณ์ ในภายหลังตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองฯ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ข. (ผู้ร้องสอด) ได้รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิตแอมโมเนียจากนาย ท. เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสองคนซึ่งเป็นราษฎรอาศัยอยู่ใกล้เคียง โรงงานของบริษัท ข. เห็นว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก่อนออกใบอนุญาตไม่ได้มีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสิทธิในการโต้แย้ง คัดค้าน รวมทั้งไม่ได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดแก่ชุมชนตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผลิตแอมโมเนียจากนายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กับให้เพิกถอน ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตแอมโมเนียจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีผลเป็นการก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานจึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติโรงงานฯ แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีหนังสือที่ อก ๐๓๐๔/๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนุญาต เพื่อให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับเรื่องราวการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานถือปฏิบัติก่อนเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้มีอำนาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิจารณาอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีส่วนได้เสียหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนได้รับทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน และการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านและแสดงพยานหลักฐานยืนยันข้อคัดค้านของตนอันเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับทราบข้อมูล

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้ออกคำสั่งดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้ออกตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

คำชี้แจง เหตุผล ตลอดจนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณา ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะอนุญาตหรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง^{๑๓} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และมีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว (แบบตรวจ ๐๑) ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ใช้ระบบบำบัดน้ำทิ้งเป็นแบบบ่อหมักไร้อากาศ (Biogas System) ที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสามารถรองรับน้ำทิ้งได้เหมาะสมและเพียงพอ และพบว่า มีฝุ่นละอองจากหม้อไอน้ำ ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้ระบบบำบัดเป็นแบบ Multi Cyclone กรณีจึงเห็นได้ว่า การประกอบกิจการโรงงานพิพาทอาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ คือ ปัญหาน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการ และมลพิษทางอากาศ คือ ปัญหาฝุ่นละอองจากหม้อไอน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงาน ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องประกาศให้ประชาชนได้รับทราบและได้มีโอกาสโต้แย้งคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือถึงนายอำเภอเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพองขอให้ปิดประกาศลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโต้แย้งหรือให้ความคิดเห็นการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวยื่นคำโต้แย้งข้อคิดเห็นได้ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ อันเป็นประกาศที่มีขึ้นก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเข้าทำการตรวจและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานข้างต้น อีกทั้งประกาศดังกล่าวก็มิได้ระบุถึงปัญหาน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการและปัญหาฝุ่นละอองจากหม้อไอน้ำไว้ในประกาศ เป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งโรงงานและอาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวและไม่มีโอกาสโต้แย้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ กรณีจึงต้องฟังว่า การประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

^{๑๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว



ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ในหนังสือที่ อก ๐๓๐๔/๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ให้ประชาชนผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับการก่อสร้างโรงงานผลิตแบริ่งมันสำปะหลังที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานผลิตแบริ่งมันสำปะหลังพิพาทได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้โอกาสประชาชนดังกล่าวได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จะบัญญัติให้คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยมิได้รับฟังคู่กรณีตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือรับฟังมาไม่สมบูรณ์ หากต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการรับฟังคู่กรณีในภายหลัง ก็ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้าง แต่การจัดให้มีการรับฟังคู่กรณีในภายหลังก็ต้องอยู่ภายในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์หรือในกรณีที่ไม่มีกรอุทธรณ์ ก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการนำคำสั่งทางปกครองนั้นไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองคือ ก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าก่อนมีการฟ้องคดีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแก้ไขเยียวยาความบกพร่องของใบอนุญาตประกอบกิจการ

^{๑๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๑ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์

(๑) การออกคำสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นคำขอเช่นนั้นแล้ว

(๒) คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง

(๓) การรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง

(๔) คำสั่งทางปกครองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง เมื่อมีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้ว และเจ้าหน้าที่ผู้มีคำสั่งทางปกครองประสงค์ให้ผลเป็นไปตามคำสั่งเดิมให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นบันทึกข้อเท็จจริงและความประสงค์ของตนไว้ในหรือแนบไว้กับคำสั่งเดิมและต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ของตนให้คู่กรณีทราบด้วย

กรณีตาม (๒) (๓) และ (๔) จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ ๕ ของหมวดนี้ หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็ต้องก่อนมีการนำคำสั่งทางปกครองไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้น

โรงงานพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยอมไม่อ้างอ้างว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลังฉบับพิพาทชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการรับฟังคู่กรณีให้สมบูรณ์ในภายหลังตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ พิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลังดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑/๒๕๖๐)

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

๔.๑ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษการปนเปื้อนของสารตะกั่วในแหล่งน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการระบายน้ำเสียลงสู่ลำคลอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ ความรับผิดในค่าเสียหายจากการปล่อยก๊าซพิษออกสู่บรรยากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา หรือห้ามการใช้ข้อความในการโฆษณาเท่านั้น เมื่อกรณีพิพาทที่มีการร้องเรียนตามคดีนี้ ไม่ใช่เรื่องการใช้ข้อความในการโฆษณา แต่เป็นเรื่องการใช้ชื่อสถานประกอบการ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์หรือการใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น การกระทำอันเป็นมูลพิพาทที่มีการร้องเรียนจึงมิใช่การกระทำที่อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณามีคำสั่ง ดังนั้น คำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ห้ามผู้ถูกร้องเรียนใช้ข้อความว่า **Siam Society** ในชื่อของโรงแรม และในการประกอบกิจการโรงแรมในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ชื่อบริษัท สยาม โซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เป็นสถานประกอบการ มาก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้โฆษณากิจการทางสื่อสารมวลชน ต่อมา สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์มีหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ชื่อโรงแรมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พ้องกับชื่อของผู้ร้องเรียน ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นสถานประกอบการของผู้ร้องเรียน ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ร้องเรียน ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาสั่งห้ามใช้ชื่อดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงดำเนินการตรวจสอบ

ต่อมา คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณาว่าการโฆษณากิจการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทางสื่อมวลชนอาจสร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนว่าเป็นกิจการของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อสมาคมเป็นกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร การที่สาธารณชนเข้าใจว่าสมาคมมีการแสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ จึงก่อความเสียหายต่อสมาคม การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ควรสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ชื่อดังกล่าวและให้ดำเนินคดีแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ทบทวนการใช้ชื่อสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ข้อความ Siam Society เป็นชื่อสถานประกอบการ และผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มาดำเนินการแก้ไขชื่อสถานประกอบการดังกล่าวใหม่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ชื่อสถานประกอบการที่พิพาทได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยในแบบจองชื่อนิติบุคคล ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ ได้ขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Siam Society Hotel & Resort Co., Ltd. ซึ่งการจดทะเบียนตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๓๘ สามารถใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ชื่อในภาษาไทยที่จดทะเบียนไว้ได้ โดยชื่อดังกล่าวผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้การออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำเฉพาะในภาษาไทยว่า สยาม โซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เขียนเป็นภาษาอังกฤษตามความหมายว่า Siam Society Hotel & Resort ไม่ได้มีการใช้ชื่อว่า สยามสมาคม หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า The Siam Society จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะมีการใช้คำว่า Siam Society ในชื่อภาษาอังกฤษของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตรงกับชื่อภาษาไทยที่ได้จดทะเบียนไว้ และเป็นการใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามที่มีคำขอไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งภาษาอังกฤษบางคำจะซ้ำกับชื่อของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ไม่ได้มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน สาธารณชนไม่อาจหลงผิดถึงที่มา แหล่งกำเนิด หรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้ เนื่องจากชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำว่า Hotel & Resort ซึ่งเป็นการระบุวัตถุประสงค์ของกิจการไว้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ข้อความว่า Siam Society ในชื่อของโรงแรมและในการประกอบกิจการ



โรงแรมในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณาย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้จดทะเบียนไว้โดยชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง การใช้ชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่จดทะเบียนไว้ดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม อันเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๒๒^๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่างใด ดังนั้น การใช้ชื่อสถานประกอบการที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ นอกจากนี้ กรณีเห็นได้ว่าสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ไม่ได้เป็นผู้บริโภคที่จะร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคสินค้าหรือบริการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความเสียหายที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์อาจจะได้รับจากการใช้ชื่อสถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้า โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา หรือห้ามการใช้ข้อความในการโฆษณาเท่านั้น ซึ่งกรณีที่พิพาทไม่ใช่เรื่องการใช้ข้อความในการโฆษณา แต่เป็นเรื่องการใช้ชื่อสถานประกอบการ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์หรือการใช้เครื่องหมายการค้าเท่านั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการโฆษณากิจการทางสื่อสารมวลชนจึงมิใช่การกระทำที่อยู่ในอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะพิจารณาออกคำสั่งแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ชื่อสถานประกอบการโดยใช้การออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำเฉพาะในภาษาไทยว่า สยาม โซไซตี้ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เขียนเป็นภาษาอังกฤษตามความหมายว่า Siam Society Hotel & Resort ไม่ได้ก่อให้เกิด

^๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๒๒ การโฆษณาจะต้องไม่ใช่ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ

ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม

- (๑) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
 - (๒) ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
 - (๓) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
 - (๔) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
 - (๕) ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑)

ผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด เนื่องจากสาธารณชนทั่วไปที่ประสงค์จะติดต่อกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Siam Society ย่อมต้องทราบดีในเบื้องต้นว่า สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและส่งเสริมเผยแพร่ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชาติเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล และเป็นการดำเนินงานในลักษณะเฉพาะด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชาติเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ดังนั้น สาธารณชนทั่วไปที่ประสงค์จะติดต่อกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์จึงต้องเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความสนใจเฉพาะในเรื่องดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่มีคำว่า Siam Society แต่ก็มีคำต่อท้ายด้วยว่า Hotel & Resort สาธารณชนโดยทั่วไปย่อมทราบได้ว่าประกอบกิจการโรงแรมและรีสอร์ท ข้อความดังกล่าวจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๔๙ เรื่อง ชื่อโรงแรม “Siam Society Hotel & Resort” ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ โดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจ และยังเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกคำสั่งที่ ๕/๒๕๔๙ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ที่ ๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง “ชื่อโรงแรม Siam Society Hotel & Resort” ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ที่สั่งตามหนังสือสำนักทะเบียนธุรกิจ ที่ พณ ๐๘๐๕/๑๑๕๙ เรื่อง ขอให้เปลี่ยนชื่อบริษัท ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้อ้างถึงคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๑๓/๒๕๔๙ เรื่อง ชื่อโรงแรม “Siam Society Hotel & Resort” ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ออกโดยไม่มีอำนาจ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ ๑๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙ ที่ห้ามผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ข้อความว่า Siam Society ในชื่อของโรงแรมและในการประกอบกิจการโรงแรมในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ ที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งและหนังสือดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๐๗/๒๕๕๙)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

๑. การควบคุมอาคาร

๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

๑.๑.๑ กฎกระทรวง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่า การตัดแปลงอาคารโรงจอดรถพิพาทบริเวณริมทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากยังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ทางดังกล่าวมีความจำเป็นต้องควบคุมทางเข้าออก และห้ามตัดแปลงหรือต่อเติมอาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงมีมติให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือถนนอาคารโรงจอดรถ และมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขออนุญาตตัดแปลงอาคารที่จอดรถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป มติและคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ย่อมผูกพันนายกเทศมนตรีให้ต้องปฏิบัติตามตามมาตรา ๕๒ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่นายกเทศมนตรีไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่

